

Nr. 134 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 19. August 1939

R 43 II/128c, Bl. 40–41

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Nationalhymne.

1. Vermerk:

Der Stellvertreter des Führers, an den sich die Auslandsorganisation zwecks Prüfung der Frage, ob das Horst-Wessel-Lied gesetzlich zur Nationalhymne erklärt werden könne, gewandt hatte, hat mit Schreiben vom 25. Oktober 1938 gebeten, eine Entscheidung des Führers über die Frage der Gestaltung der deutschen Nationalhymne und ihrer gesetzlichen Festlegung herbeizuführen¹. Nachdem sich inzwischen alle beteiligten Stellen geäußert haben, wird die erbetene Entscheidung des Führers nunmehr herbeigeführt werden können.

Der *Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda* (Rk. 26532 B)² ist der Auffassung, daß von einer gesetzlichen Bestimmung des Horst-Wessel-Liedes zum Bestandteil der Nationalhymne abgesehen werden soll und es am besten bei dem jetzigen Zustand verbleibt.

Das *Auswärtige Amt* (Rk. 27629 B)³ schlägt vor, den fremden Regierungen zu notifizieren, daß das Horst-Wessel-Lied einen Bestandteil der deutschen Nationalhymne bildet.

Der *Reichsminister des Innern* (Rk. 16205 B)⁴ hat keine Bedenken dagegen, durch Rechtsvorschrift festzulegen, daß neben dem Deutschlandlied das Horst-Wessel-Lied einen Bestandteil der deutschen Nationalhymne bildet. Er hält aber eine Anordnung für genügend, daß im Anschluß an das Deutschlandlied im In- und Ausland stets das Horst-Wessel-Lied zu erklingen hat. Auf diese Weise würde vermieden, zwei Lieder zur Nationalhymne zu erklären.

Der *Chef des Oberkommandos der Wehrmacht* (Rk. 22865 B)⁵ hat gegen eine Notifizierung an die ausländischen Regierungen, daß das Horst-Wessel-Lied einen Bestandteil der deutschen Nationalhymne bildet, nichts einzuwenden. Er meint aber, es müsse vorher darüber Klarheit geschaffen werden, inwieweit sich der deutsche Standpunkt im Ausland durchsetzen lasse und welche Folgen bei einem Nichtdurchsetzen gezogen werden sollten. Auch sei zu berücksichtigen, daß das Horst-Wessel-Lied in erster Linie die Bedeutung eines Kampfliedes innerpolitischer Prägung habe.

2. Herrn Reichsminister gehorsamst vorgelegt.

Der Führer hat im Jahre 1935 entschieden, daß davon abgesehen werden soll, das Horst-Wessel-Lied ausdrücklich zum Bestandteil der Nationalhymne zu bestimmen (siehe das Schreiben vom 24. Januar 1935 an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern⁶). Welche Gründe für den Führer

¹ Mit der Begründung, das Fehlen einer gesetzl. Grundlage habe der NS-AO zufolge „im Ausland verschiedentlich zu Schwierigkeiten geführt, indem entgegen der Übung im Reich dort nur das Deutschlandlied bei feierlichen Anlässen gespielt worden ist“. Der RMRk hatte die Anregung des StdF am 22. 11. 1938 dem RIM, RMVP und AA zur Stellungnahme übermittelt. R 43 II/128c, Bl. 20–23. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13078.

² StS Hanke/RMVP an RMRk, 13. 12. 1938; R 43 II/128c, Bl. 24.

³ AA an RMRk, 25. [!] 12. 1938; ebd. Bl. 26.

⁴ RIM an RMRk, 2. 6. 1939; ebd. Bl. 34. Der Vorgang hatte sich dort zeitweise verloren.

⁵ Chef OKW an RMRk, 15. 8. 1939; ebd. Bl. 38. Das OKW war auf Anregung des RIM erst am 9. 6. um Stellungnahme gebeten worden; ebd. Bl. 35–37.

⁶ Näheres s. ARH II/1, Nr. 72 Ziff. II; II/2 Anhang, FV 234*, 299*.

bei seiner Entscheidung maßgebend gewesen sind, ist mir nicht bekannt. In Frage kommen könnten folgende Gründe:

– a)

Die Bestimmung von *zwei* Liedern zur Nationalhymne ist mißlich.

– b)

Das Horst-Wessel-Lied hat in erster Linie die Bedeutung eines innerpolitischen Kampfliedes.

– c)

Die Bestimmung des Horst-Wessel-Liedes zum Bestandteil der Nationalhymne könnte im Ausland zu Mißhelligkeiten führen.

Es scheint mir kein Anlaß [zu] bestehen, dem Führer eine Änderung seiner damaligen Entscheidung vorzuschlagen, und es dürfte der Auffassung des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda, es bei dem jetzigen Zustand zu belassen und insbesondere von einer gesetzlichen Bestimmung des Horst-Wessel-Liedes zur Nationalhymne abzusehen, der Vorzug zu geben sein. Für eine *gesetzliche Festlegung* hat sich keine der beteiligten Stellen ausgesprochen. Auch das Deutschlandlied ist als Nationalhymne ja nicht gesetzlich festgelegt. Es gibt darüber vielmehr nur einen Erlaß des Reichspräsidenten Ebert an die Reichswehr vom Jahre 1922 (siehe Vermerk vom 5. November 1938⁷). Gegen eine Bestimmung des Horst-Wessel-Liedes zum Bestandteil der Nationalhymne auf andere Weise, etwa durch *Erlaß des Führers* oder durch *Notifizierung an die ausländischen Regierungen*, dürfte aber vor allem der auch vom Reichsminister des Innern geltend gemachte Grund angeführt werden können, daß es mißlich ist, *zwei* Lieder zur Nationalhymne zu bestimmen⁸.

Kr[itzinger] R[abe] 18./8.

⁷ Vorlage eines von LGR Rabe am 4. 11. 1938 konzipierten Vm. durch MD Kritzinger, mit Erwähnung des Erlasses des RPräs. vom 17. 8. 1922 (Heeres-Verordnungsbl. S. 407); R 43 II/128c, Bl. 21 f. Vgl. ARW, Kab. Wirth I–II/2, Nr. 315 P. 9.

⁸ Lammers zeichnete die Vorlage am 21. 8. 1939 ab und bemerkte: „z. Zt. zum Vortrag beim Führer nicht geeignet.“ Der Vorgang wurde in der Folge dreizehnmal wiedervorgelegt und erst am 10. 1. 1942 unerledigt z. d. A. verfügt; R 43 II/128c, Bl. 41 f.

Zitierhinweis

Nr. 134 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzingen an Reichsminister Lammers. 19. August 1939
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d134>